

III - A descarga de bens fornecidos pelos OP será registrada no SIAFI e no sistema corporativo de controle patrimonial em uso no Comando do Exército, de acordo com a legislação específica.

IV - A homologação de descarga de material não controlado será procedida pelo órgão gestor responsável, mediante solicitação da RM, Grupamento de Engenharia (Gpt E) ou Grupamento Logístico (Gpt Log) de vinculação da OM detentora, de acordo com a legislação específica.

Assinale a opção **CORRETA**:

~~a) F - F - V - V.~~

~~b) V - V - F - V.~~

☒ c) F - V - V - F.

~~d) V - V - F - F.~~

~~e) V - F - F - V.~~

Questão 40

A respeito da responsabilidade dos agentes da administração, o RAE aponta que todo militar ou servidor civil, investido em função, cargo ou encargo, que vier a causar prejuízos ou danos à União, as pessoas físicas e/ou jurídicas ou ao serviço, terá sua responsabilidade administrativa, civil e/ou criminal, vinculadas às omissões ou atos ilegais em que incorrer ou praticar.

No que se refere ao assunto abordado, analise os itens a seguir:

I - A responsabilidade civil isenta o responsável de sanção administrativa e/ou criminal relativa ao evento.

II - A responsabilidade não será civil quando ocorrer prejuízo ou dano passível de reparação.

III - A isenção de culpa, quando for o caso, só caberá ao responsável que tenha adotado providências de sua alçada, adequadas e oportunas, para evitar o prejuízo ou dano.

IV - Os débitos resultantes de responsabilidade civil se anulam pela absolvição administrativa ou criminal, exceto quando, após trânsito em julgado, a decisão penal entender pela existência de fato ou de autoria de conduta danosa.

Sobre os itens acima, assinale a opção **CORRETA**:

~~a) Apenas o item I está correto.~~

~~b) Apenas o item III está correto.~~

~~c) Apenas os itens II e IV estão corretos.~~

~~d) Apenas os itens III e IV estão corretos.~~

☒ e) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.

ESTATUTO DOS MILITARES

Questão 41

De acordo com o Art. 28, da Lei Nr 6.880, de 9 de dezembro de 1980 – Estatuto dos Militares, o sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar.

Assinale a **ÚNICA** alternativa que **NÃO** apresenta um preceito de ética militar:

a) Observar as normas de boa educação.

b) Abster-se, na inatividade, do uso das designações hierárquicas em atividades político-partidárias.

c) Cumprir seus deveres de cidadão.

☒ d) Tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.

e) Empregar todas as suas energias em benefício do serviço.

Questão 42

Segundo o § 1º, do Art 70, da Lei Nr 6.880, de 9 de dezembro de 1980 – Estatuto dos Militares, a interrupção da licença especial, da licença para tratar de interesse particular e da licença para acompanhar cônjuge ou companheiro(a) poderá ocorrer nas seguintes situações:

Analisar as afirmativas abaixo e assinalar a ÚNICA alternativa INCORRETA:

- a) Em caso de mobilização e estado de guerra.
- b) Em caso de decretação de estado de emergência ou de estado de sítio.
- c) Para cumprimento de sentença que não importe em restrição da liberdade individual.
- d) Para cumprimento de punição disciplinar, conforme regulamentação de cada Força.
- e) Em caso de denúncia ou de pronúncia em processo criminal ou indicição em inquérito militar, a juízo da autoridade que efetivou a denúncia, a pronúncia ou a indicição.

Questão 43

De acordo com o Art. 128, da Lei Nr 6.880, de 9 de dezembro de 1980 – Estatuto dos Militares, a deserção do militar acarreta interrupção do serviço militar, com a consequente demissão *ex officio* para o oficial, ou a exclusão do serviço ativo, para a praça. Com base nos parágrafos do referido artigo, que tratam das situações de deserção, analise as afirmativas abaixo:

- I - A demissão do oficial ou a exclusão da praça com estabilidade assegurada processar-se-á após 1 (um) ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes desse prazo.
- II - O militar desertor que for capturado ou que se apresentar voluntariamente, depois de haver sido demitido ou excluído, será reincluído no serviço ativo e, a seguir, agregado para se ver processar.
- III - A praça sem estabilidade assegurada será automaticamente excluída após oficialmente declarada desertora.

Analisar as afirmativas acima e assinalar a ÚNICA alternativa CORRETA:

- a) Somente a afirmativa II está correta.
- b) Nenhuma afirmativa está correta.
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- d) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 44

O 1º Ten QAO ALFA, militar do 11º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica de Selva, situado em Manaus, foi designado para a missão de reparar o sistema de rede do 55º Batalhão de Infantaria de Selva, localizado em São Gabriel da Cachoeira. Para se deslocar de Manaus para São Gabriel da Cachoeira, o Ten ALFA embarcou em um avião bimotor de pequeno porte no dia previamente agendado. Infelizmente, durante a viagem, o avião apresentou problemas mecânicos e caiu no meio da floresta Amazônica. As buscas começaram no mesmo dia, porém, devido à imensidão da floresta e dificuldades nos trabalhos de resgate, o avião foi encontrado somente 35 (trinta e cinco) dias depois, sem sobreviventes. Todos os corpos foram encontrados, inclusive o do Ten ALFA. De acordo com os artigos 91 e 92, da Lei Nr 6.880, de 9 de dezembro de 1980 – Estatuto dos Militares, qual era considerada a situação do militar no 30º (trigésimo) dia de paradeiro ignorado:

- a) Ausente.
- b) Desertor.
- c) Extraviado.
- d) Desaparecido.
- e) Falecido.

Questão 45

Segundo o Art. 63, da Lei Nr 6.880, de 9 de dezembro de 1980 – Estatuto dos Militares, férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente concedidos aos militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se referem e durante todo o ano seguinte. O parágrafo primeiro do referido artigo, abaixo discriminado, trata sobre a fixação da duração das férias.

§ 1º O () fixará a duração das férias, inclusive para os militares servindo em localidades especiais.

Análise as alternativas abaixo e assinale a **ÚNICA** que completa a lacuna acima **CORRETAMENTE**:

- ☒ a) Poder Executivo;
- ~~b) Comandante Militar de Área;~~
- ~~c) Ministro da Defesa;~~
- ~~d) Comandante de Organização Militar;~~
- e) Comandante do Exército

Questão 46

O Senhor, possuidor do Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais, foi designado para trabalhar na função de Auxiliar da Divisão de Pessoal de sua Organização Militar. Algumas situações referentes a obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos militares, reguladas pela Lei Nr 6.880, de 9 de dezembro de 1980 – Estatuto dos Militares, ocorreram nos primeiros dias de trabalho. A fim de assessorar o Chefe da Divisão de Pessoal, o Senhor colocou em prática os conhecimentos adquiridos no CHQAO e respondeu ao seguinte questionamento à luz da Lei Supracitada.

Conforme previsto na alínea c, do inciso I, do Art. 98 da Lei Nr 6.880, de 9 de dezembro de 1980 – Estatuto dos Militares, uma das hipóteses para a transferência de ofício para a reserva remunerada na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, para praças, ocorrerá quando o militar atingir as seguintes idades-limite:

Análise as alternativas e assinale a **ÚNICA** em que todas as afirmativas estão **CORRETAS**:

- ~~a) 63 (sessenta e três) anos, nas graduações de Suboficial e Subtenente; 57 (cinquenta e sete) anos, nas graduações de Primeiro-Sargento e Taifeiro-Mor; 56 (cinquenta e seis) anos, nas graduações de Segundo-Sargento e Taifeiro de Primeira Classe; 55 (cinquenta e cinco) anos, nas graduações de Terceiro-Sargento e Taifeiro de Segunda Classe; 53 (cinquenta e três) anos, na graduação de Cabo; 50 (cinquenta) anos, nas graduações de Marinheiro, Soldado e Soldado de Primeira Classe.~~
- ☒ b) 63 (sessenta e três) anos, nas graduações de Suboficial e Subtenente; 57 (cinquenta e sete) anos, nas graduações de Primeiro-Sargento e Taifeiro-Mor; 56 (cinquenta e seis) anos, nas graduações de Segundo-Sargento e Taifeiro de Primeira Classe; 55 (cinquenta e cinco) anos, na graduação de Terceiro-Sargento; 54 (cinquenta e quatro) anos, nas graduações de Cabo e Taifeiro de Segunda Classe; 50 (cinquenta) anos, nas graduações de Marinheiro, Soldado e Soldado de Primeira Classe.
- ~~c) 63 (sessenta e três) anos, nas graduações de Suboficial e Subtenente; 59 (cinquenta e nove) anos, nas graduações de Primeiro-Sargento e Taifeiro-Mor; 56 (cinquenta e seis) anos, nas graduações de Segundo-Sargento e Taifeiro de Primeira Classe; 55 (cinquenta e cinco) anos, na graduação de Terceiro-Sargento; 54 (cinquenta e quatro) anos, nas graduações de Cabo e Taifeiro de Segunda Classe; 50 (cinquenta) anos, nas graduações de Marinheiro, Soldado e Soldado de Primeira Classe.~~
- ~~d) 63 (sessenta e três) anos, nas graduações de Suboficial e Subtenente; 57 (cinquenta e sete) anos, nas graduações de Primeiro-Sargento e Taifeiro-Mor; 56 (cinquenta e seis) anos, nas graduações de Segundo-Sargento e Taifeiro de Primeira Classe; 55 (cinquenta e cinco) anos, nas graduações de Terceiro-Sargento e Taifeiro de Segunda Classe; 54 (cinquenta e quatro) anos, na graduação de Cabo; 51 (cinquenta e um) anos, nas graduações de Marinheiro, Soldado e Soldado de Primeira Classe.~~

63 57 56 55 54 50
59 1 2 3 4 50

~~e)~~ 63 (sessenta e três) anos, nas graduações de Suboficial e Subtenente; 57 (cinquenta e sete) anos, nas graduações de Primeiro-Sargento e Taifeiro-Mor; 56 (cinquenta e seis) anos, nas graduações de Segundo-Sargento e Taifeiro de Primeira Classe; 55 (cinquenta e cinco) anos, nas graduações de Terceiro-Sargento e Taifeiro de Segunda Classe; 54 (cinquenta e quatro) anos, na graduação de Cabo; 50 (cinquenta) anos, nas graduações de Marinheiro, Soldado e Soldado de Primeira Classe.

Questão 47

À luz do Art. 60, da Lei nº 6880 de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares): “As promoções serão efetuadas pelos critérios de _____, _____, ou, ainda, por _____ e _____.”

Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que completa **CORRETAMENTE** a sequência das lacunas.

- ~~a) antiguidade – merecimento ou escolha – bravura – *post Mortem*.~~
- ~~b) escolha – merecimento ou escolha – bravura – *in honore*.~~
- ~~c) antiguidade – merecimento ou Escolha – indicação – *post mortem*.~~
- ~~d) antiguidade – merecimento – bravura – *in honore*.~~
- ~~e) escolha – merecimento – Indicação – *post mortem*.~~

Questão 48

De acordo com Art. 3º e seu § 1º, alínea a), do Estatuto dos Militares, os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da Pátria e são denominados militares. São considerados militares na ativa:

- ~~I - Os da reserva remunerada, quando pertençam à reserva das Forças Armadas e percebam remuneração da União, porém sujeitos, ainda, à prestação de serviço na ativa, mediante convocação ou mobilização;~~
- ✓ II - Os alunos de órgão de formação de militares da ativa e da reserva;
- ✓ III - Os componentes da reserva das Forças Armadas quando convocados, reincluídos, designados ou mobilizados;
- ✓ IV - Os temporários, incorporados às Forças Armadas para prestação de serviço militar, obrigatório ou voluntário, durante os prazos previstos na legislação que trata do serviço militar ou durante as prorrogações desses prazos; e
- ~~V - Os da reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados, que estejam executando tarefa por tempo certo, segundo regulamentação para cada Força Armada.~~

Com base nas assertivas acima, assinale a **ÚNICA** alternativa que apresenta apenas assertivas **CORRETAS**:

- ~~a) I – II – III.~~
- ~~b) II – III – IV.~~
- ~~c) III – IV – V.~~
- ~~d) I – III – V.~~
- e) II – III – IV. ✓

Questão 49

O 1º Sargento BELTRANO foi designado pelo Comandante de sua Organização Militar (OM) para ministrar uma Instrução de Quadros, destinada aos militares orgânicos da OM, referente ao Tema “Do Comando e da Subordinação”, previsto nos artigos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, do Capítulo II, da Seção III, do Estatuto dos Militares. Em razão dessa determinação, o 1º Sargento BELTRANO elaborou uma instrução militar aprofundada sobre o referido tema. Julgue as afirmativas a seguir, referentes ao assunto supracitado, colocando “V” para as sentenças consideradas **VERDADEIRAS** e “F” para as consideradas **FALSAS**.

- (~~F~~) O comando ~~não~~ é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa pessoal, em cujo exercício o militar se define e se caracteriza como chefe.
- (~~V~~) Os Marinheiros-Recrutas, Recrutas, Soldados-Recrutas e Soldados-de-Segunda-Classe constituem os elementos incorporados às Forças Armadas para a prestação do serviço militar inicial.
- (~~V~~) Às praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-se-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico-profissional.
- (~~V~~) Às praças especiais ~~não~~ se assegura a prestação do serviço militar inicial.
- (~~V~~) A subordinação não afeta, de modo algum, a dignidade pessoal do militar e decorre, exclusivamente, da estrutura hierarquizada das Forças Armadas.

Analisar as opções acima e assinalar a ÚNICA alternativa CORRETA:

- a) ~~F - V - V - F - V.~~
- b) ~~F - V - F - V - V.~~
- c) ~~V - V - F - F - V.~~
- d) ~~V - F - V - V - F.~~
- e) ~~F - V - V - F - F.~~

Questão 50

O 1º Sgt BELTRANO, do 139º Batalhão de Comunicações, foi designado como sindicante em sindicância que busca apurar as condições e consequências de um acidente sofrido por um militar do 139º B Com. Com algumas dúvidas em relação ao tema “incapacidade definitiva de militar”, o 1º Sgt BELTRANO buscou auxílio do ST BRAVO, militar com ampla experiência na 1ª Seção da OM. O ST BRAVO esclareceu que o Art 108, do Estatuto dos Militares, prevê que a incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência das seguintes situações:

- I - Ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública; ✓
- II - Enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações; ✓
- III - Acidente em serviço; ✓
- IV - Doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço; ✓
- V - Tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e
- VI - Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço. ✓

Analisar as assertivas acima e assinalar a ÚNICA alternativa CORRETA:

- a) I, III e V estão corretas.
- b) Somente a VI está correta.
- c) I, III, IV e V estão corretas.
- d) II e VI estão corretas.
- e) ~~Todas estão corretas.~~

CRIMES MILITARES E SINDICÂNCIA

Questão 51

Indique “V” para as sentenças verdadeiras ou “F” para as sentenças falsas para as afirmações abaixo: